

CONDICIONES GENERALES ESPECÍFICAS DE BANCA ONLINE

ÍNDICE.

- 1.- Objeto y condiciones aplicables
- 2.- Mecanismos de identificación y autenticación
- 3.- Justificación y acceso a operaciones
- 4.- Tarifas y comisiones aplicables
- 5.- Seguridad
- 6.- Responsabilidad
- 7.- Información
- 8.- Uso de datos de carácter personal
- 9.- Legislación y fuero
- 10.- Entrega telemática del contrato en soporte duradero y envío de comunicaciones.

1.- Objeto y condiciones aplicables

1.1. El presente contrato regula las relaciones entre el Cliente y Bankinter Consumer Finance (en adelante, la "**Entidad**") respecto al uso de los servicios de Banca Online, los cuales permiten al Cliente realizar, a través del sitio web www.bankinterconsumerfinance.com, distintas acciones en línea, tales como, contratar productos, ordenar operaciones, dar instrucciones, gestionar tarjetas de pago, consultar datos y movimientos de sus productos, comunicarse con la Entidad a través de su área privada y cualquier otro servicio en línea que pueda implementarse en el futuro por la Entidad.

1.2. Los servicios de Banca Online se regirán por las presentes Condiciones Generales Específicas, y en lo que resulte aplicable por los distintos Contratos de los productos y servicios de financiación de la Entidad, así como por las Condiciones Particulares que pudiesen existir para los servicios de Banca Online en cualquier momento.

1.3. Los presentes servicios de Banca Online se prestarán, en todo caso, con sujeción a lo que, en cada momento, se prevea en el ordenamiento jurídico para la contratación de servicios a distancia.

2.- Mecanismos de identificación y autenticación

2.1. Para poder hacer uso de los servicios de Banca Online, el Cliente deberá darse previamente de alta en la web www.bankinterconsumerfinance.com, en donde deberá completar un formulario de registro con los siguientes campos:

- a) Documento nacional de identidad (D.N.I.) o documento acreditativo similar
- b) Fecha de nacimiento
- c) Una contraseña de acuerdo a las reglas de robustez y complejidad requeridas por la Entidad en cada momento.

Durante el procedimiento de alta, al cliente se le asignará un nombre de usuario (Usuario ID) que, con carácter general, se corresponderá con su documento de identidad. Una vez rellenado todos los campos exigidos, el alta en el servicio de Banca Online requerirá la autenticación del cliente a través del envío de un código a su teléfono móvil (SMS OTP), el cual deberá haber facilitado previamente a la entidad.

2.2. Una vez completado el proceso de alta del servicio de Banca Online, la realización de cualquier operación a través del mismo requerirá la autenticación del Cliente a través de los siguientes mecanismos de identificación:

- a) Acceso a su área privada: Usuario ID junto con su contraseña;
- b) Consulta de los datos personales y de identificación del Cliente: un SMS OTP enviado al teléfono facilitado por el Cliente
- c) Contratación de productos, ejecución de operaciones y resto de instrucciones: un SMS OTP enviado al teléfono facilitado por el Cliente.

Los factores de autenticación serán determinados por la Entidad en cada momento, de conformidad con los requisitos exigidos por el Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera, y las normas técnicas de aplicación.

En todo caso, la Entidad se reserva la facultad de contrastar y verificar los datos identificativos del Cliente a través de los medios a los que tenga acceso.

2.3. La Entidad, previa comunicación al Cliente, podrá cambiar los mecanismos de autenticación anteriormente descritos para adaptarlos a la evolución tecnológica, así como a los distintos cambios normativos que pudieran ser de aplicación.

En particular, la Entidad podrá exigir mecanismos de autenticación reforzada para aquellos supuestos en los que, ya sea a iniciativa de la propia Entidad o como consecuencia de una modificación en las funcionalidades de la operativa de la Banca Online, se exija la aplicación de dichos procedimientos reforzados, en cuyo caso se requerirá al Cliente dos o más factores de autenticación para validar la operación (por ejemplo, una contraseña y un SMS OTP).

En dicho supuesto, los factores de autenticación serán determinados por la Entidad en cada momento, de conformidad con los requisitos exigidos por el Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera, y sus normas técnicas de aplicación.

2.4. El Cliente se compromete a preservar la confidencialidad de las contraseñas, códigos o de cualquier otro medio de autenticación que le sea facilitado. En caso de pérdida, sustracción o cualquier hecho que pudiera afectar a su confidencialidad, el Cliente deberá comunicarlo a la Entidad urgentemente. Hasta que la Entidad no sea notificada, quedará exonerado de toda responsabilidad por las operaciones efectuadas en ese intervalo o incluso con posterioridad al mismo, si el Cliente actuase con dolo, culpa o negligencia grave.

Asimismo, se informa al Cliente de que, para la autenticación de determinadas operaciones, deberá tener designado un teléfono móvil asociado al servicio de Banca Online, en donde poder recibir alguno de los medios o elementos de autenticación que se implementen por la Entidad. Por consiguiente, el Cliente deberá tomar las medidas necesarias para proteger dicho dispositivo e impedir el uso del mismo por personas no autorizadas.

2.5. Las operaciones realizadas por Banca Online, contrastadas por los mecanismos de identificación, se reputarán en todo caso válidas y que han sido cursadas por el Cliente, por lo que producirán plenos efectos jurídicos. La Entidad no ejecutará las órdenes de los Clientes que no aporten correctamente los medios o factores de autenticación, ni cuando se tengan dudas razonables de la identidad de la persona que esté emitiendo la orden, hasta que la Entidad haya entrado en contacto directo con el Cliente.

Además de por Banca Online, el Cliente podrá cursar sus instrucciones en soporte papel y/o soporte electrónico, siendo suficiente para ello que la orden incorpore la firma manuscrita o digitalizada de los Clientes reconocidas por la Entidad y que éste tenga habilitadas en cada momento. En determinadas operaciones, por razón de su cuantía o sus características concretas, la Entidad podrá requerir al Cliente que la operación sea ordenada en soporte papel.

El Cliente autoriza a la Entidad a que recoja la firma manuscrita y/o digitalizada de este documento, o cualquier otro que suscriba con la Entidad, con ocasión del proceso de alta del cliente en Bankinter Consumer Finance.

3.- Justificación y acceso a operaciones

3.1. En caso de formalización de determinadas operaciones, tales como la contratación de productos, la Entidad deberá facilitar al Cliente una copia de la información y las condiciones relativas a la operación efectuada, por escrito o por cualquier otro medio adecuado a la contratación a distancia, conforme a lo dispuesto en la Circular 5/2012 del Banco de España y la Orden EHA/1608/2010, de 14 de junio, sobre transparencia de las condiciones y requisitos de información aplicables a los servicios de pago; información que, en todo caso, el Cliente podrá consultar dentro su área privada. En las solicitudes de pagos al exterior, la orden electrónica surtirá los efectos de la declaración exigida por la legislación vigente.

3.2. Como medio de prueba de las operaciones realizadas, la Entidad mantendrá un registro informático de todas ellas. El Cliente autoriza de forma irrevocable a la Entidad para que ésta pueda guardar los registros informáticos probatorios de la actividad del Cliente a través de Internet. El Cliente otorga a dichos registros la consideración de prueba suficiente para dirimir cualquier controversia que pudiese surgir con la Entidad.

3.3. El Cliente podrá acceder a sus posiciones con toda facilidad y seguridad, así como dar u ordenar instrucciones sobre las operaciones previstas en este documento a través de otros canales u medios electrónicos que la Entidad establezca, para lo cual deberá autenticarse conforme a los mecanismos de identificación exigidos por Bankinter Consumer Finance en cada supuesto.

3.4. Las partes acuerdan otorgar el mismo valor jurídico a la firma del Cliente autógrafa, a la firma electrónica o aquella realizada mediante los mecanismos de autenticación establecidos por la Entidad.

4.- Tarifas y comisiones aplicables

4.1. Los servicios proporcionados por Banca Online estarán sujetos a las tarifas y comisiones reflejadas en los distintos Contratos de los productos y servicios de financiación de la Entidad y en la información precontractual que le será entregada al Cliente con suficiente antelación a la contratación. La Entidad publicará en su página web y en su tablón de anuncios los tipos de interés y comisiones habitualmente aplicados a los servicios bancarios prestados con mayor frecuencia a la clientela sobre operaciones realizadas en cada trimestre natural.

4.2. Bankinter Consumer Finance se reserva la facultad de modificar las tarifas, comisiones y gastos pactados, previa comunicación individual a la clientela con una antelación mínima que será la fijada en cada uno de los Contratos de los productos y servicios de financiación de la Entidad. En caso de no estar conforme con dichas modificaciones, el Cliente tendrá derecho a resolver el correspondiente contrato, comunicando su decisión con anterioridad a la fecha de su entrada en vigor, siempre que esté al corriente de sus obligaciones o, en su caso, regularice su situación.

5.- Seguridad

5.1. Para seguridad del Cliente, si existiesen dudas razonables respecto de la identidad de la persona que emite una orden, la Entidad no ejecutará dicha orden hasta que haya entrado en contacto directo con el Cliente y haya esclarecido la situación. Igualmente, en caso de producirse un número de errores consecutivos de autenticación, que se determinará en cada momento, la Entidad procederá a no ejecutar las órdenes y/o a bloquear, de forma temporal o permanente, las operaciones por Banca Online mediante comunicación previa al Cliente. Si las circunstancias aconsejaren la actuación inmediata de la Entidad, ésta comunicará sin demora al Cliente las medidas de seguridad adoptadas, tales como la destrucción, desactivación o revocación de las contraseñas generadas. Adicionalmente, la Entidad podrá establecer las medidas complementarias de seguridad que estime oportunas en cada momento, como, por ejemplo, la realización de preguntas adicionales a los clientes, que deberán ser contestadas correctamente para poder seguir operando con la Entidad.

5.2. En caso de que, conforme a lo expuesto en el párrafo anterior, se acordase el bloqueo permanente de la operativa del servicio de Banca Online, el Cliente deberá ponerse en contacto con la Entidad a través de los canales de atención al cliente habilitados al efecto para solicitar la reactivación de la mismo.

5.3. La Entidad adoptará las medidas necesarias para proteger la confidencialidad e integridad de las contraseñas y códigos generados para la identificación del Cliente en las operaciones del servicio de Banca Online. Asimismo, la Entidad garantiza que las contraseñas han sido generadas en entornos seguros, en consonancia con los

estándares de seguridad exigidos por el sector, y que las mismas están exclusivamente asociadas al Cliente.

5.4. El Cliente deberá comunicar de inmediato la pérdida o robo del teléfono móvil asociado al servicio de Banca Online para que se tomen las medidas precautorias que sean necesarias para impedir el uso indebido de dicho dispositivo. La Entidad estará exenta de toda responsabilidad por el uso indebido del teléfono móvil mientras no sea debidamente notificada dicha circunstancia a la Entidad o incluso con posterioridad a dicha notificación, si el Cliente actuase con dolo, culpa o negligencia grave.

5.5. Las páginas que la Entidad ofrece en Internet no podrán ser copiadas ni alteradas, ni se podrán asociar a otras páginas de Internet o cualquier sistema o servicio similar. El Cliente se compromete a observar la normativa aplicable en todas las consultas y operaciones que efectúe a través de Internet, sin que la Entidad sea responsable de los daños y perjuicios que el Cliente o terceras personas pudieran sufrir como consecuencia de otras transacciones, consultas o informaciones de Internet ajenas a las páginas de la Entidad.

5.6. Bankinter Consumer Finance informa al Cliente de que en los servicios prestados por canales a distancia (Internet, teléfono o correo electrónico) intervienen terceros ajenos a la Entidad (operador de telefonía, proveedor de servicios de Internet, etc.) por lo que Bankinter Consumer Finance no garantiza la correcta recepción de los avisos, SMS o correos electrónicos, no asegura la hora o fecha de recepción de los mismos en el terminal del Cliente o de la Entidad (móvil, buzón de correo electrónico, etc.) y no responde de los daños y perjuicios que pudieran derivarse para el Cliente o para terceros como consecuencia de la no recepción o de la recepción tardía de estas comunicaciones.

Cuando el Cliente ordene transacciones por estos canales, la Entidad le remitirá, una vez ejecutada la transacción, un mensaje de confirmación de la operación por un medio igual o similar al utilizado por el Cliente. En caso de no recibir dicho mensaje de confirmación, el Cliente deberá ponerse en contacto con la Entidad, de forma inmediata, por cualquiera de los canales de atención al cliente, con objeto de confirmar que su orden ha sido efectivamente recibida y ejecutada por Bankinter Consumer Finance.

Bankinter Consumer Finance no garantiza la seguridad, autenticidad e integridad de las comunicaciones realizadas por teléfono móvil y por correo electrónico, al producirse ambos en un entorno de comunicación no seguro, razón por la cual tampoco se puede garantizar la inviolabilidad de su contenido.

El Cliente manifiesta expresamente conocer y aceptar las condiciones de seguridad y

fiabilidad en las que la Entidad presta sus servicios a través de canales a distancia (Internet, correo electrónico y teléfono).

6.- Responsabilidad

6.1. La Entidad no será responsable de posibles daños o perjuicios que se pudieran derivar de interferencias, omisiones, interrupciones, virus informáticos, averías telefónicas o desconexiones en el funcionamiento operativo del sistema elegido (teléfono, Internet, etc.), motivadas por causas ajenas a la Entidad: retrasos o bloqueos en el uso del sistema elegido causados por deficiencias o sobrecargas de líneas telefónicas o sobrecargas en el Centro de Proceso de Datos de la Entidad, en Internet o en otros sistemas electrónicos, así como de daños que puedan ser causados por terceras personas mediante intromisiones ilegítimas en el sistema elegido, fuera del control de la Entidad.

6.2. Así mismo, se exonera a la Entidad de toda responsabilidad ante cualquier daño o perjuicio que pudiera sufrir el Cliente como consecuencia de errores, defectos u omisiones en la información facilitada por la Entidad, siempre que proceda de fuentes ajenas al mismo.

6.3. Finalmente, la Entidad no deberá responder de las pérdidas derivadas de aquellas operaciones que se hubieran ocasionado como consecuencia de una actuación fraudulenta del Cliente o por no haber cumplido, deliberadamente o por negligencia grave, con sus obligaciones de preservación y de comunicación en caso de extravío o sustracción de su teléfono móvil, contraseñas, códigos u otros medios de autenticación facilitados, en conformidad con lo dispuesto en el presente documento.

7.- Información

7.1. A efectos de notificaciones, la Entidad considerará como domicilio el último comunicado por el Cliente. Este se obliga a comunicar de inmediato cualquier modificación que se produzca en su domicilio, número telefónico, dirección de correo electrónico, y cualquier otro dato que difiera de los facilitados en los contratos suscritos con la Entidad.

7.2. El Cliente declara y garantiza la veracidad y exactitud de los datos proporcionados a la Entidad y se compromete a mantenerlos actualizados en todo momento. En particular, el Cliente se compromete a comunicar a la Entidad, a la mayor brevedad posible, cualquier baja o cambio de titularidad que se pudiera producir en relación con el número de teléfono o cuenta de correo electrónico proporcionados a Bankinter Consumer Finance para la prestación de este servicio.

7.3. Bankinter Consumer Finance declina toda responsabilidad que se pudiera derivar de un incumplimiento por parte del Cliente de lo previsto en el párrafo anterior, y en particular, quedará exonerado de toda responsabilidad por el envío de mensajes de conformidad con los datos informados por el Cliente hasta que la Entidad sea notificado del cambio de los mismos.

8.- Uso de datos de carácter personal

El responsable del tratamiento de sus datos personales es Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. (en adelante, "Bankinter Consumer Finance") con C.I.F. A82650672, domicilio social en Avda. de Bruselas 12, 28108, Alcobendas, Madrid.

Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de los datos en los casos y con el alcance que establezca la normativa aplicable en cada momento.

Para ejercer sus derechos, puede ponerse en contacto con nosotros adjuntando copia de su Documento Nacional de Identidad o cualquier otro documento que lo identifique mediante escrito dirigido:

- Por correo postal a la siguiente dirección: Bankinter Consumer Finance E.F.C., S.A. Avda. Bruselas 12, 28108 Alcobendas (Madrid).
- A través del correo electrónico a: privacidad@bankinterconsumerfinance.com

Asimismo, puede ponerse en contacto con nosotros a través del número de teléfono 900813842.

Puede consultar información adicional sobre el tratamiento que realiza Bankinter Consumer Finance sobre sus datos en el siguiente enlace: www.bankinterconsumerfinance.com/public/politicadedatos

9.- Legislación y fuero

El presente contrato se rige por la Ley Española. Siempre que la Ley así lo permita y en tanto en cuanto el presente contrato no afecte a consumidores finales, ambas partes se someten expresamente al fuero de los Tribunales de Madrid capital, con renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, para cuantas reclamaciones judiciales puedan suscitarse entre la Entidad y el Cliente.

10.-Entrega telemática del contrato en soporte duradero y envío de comunicaciones.

El Cliente acepta expresamente que Bankinter Consumer Finance pueda, en su caso,

archivar el contrato en sus servidores a modo de entrega telemática, quedando disponibles para su consulta dentro del área privada del Cliente, en donde podrá imprimir o archivar una copia de los mismos. En caso de discrepancias entre la copia del Cliente y el contrato archivado en sus servidores, primará este último.

Asimismo, el Cliente acepta expresamente que todas las notificaciones, comunicaciones e información que la Entidad deba remitirle o facilitarle como consecuencia de las operaciones suscritas, se realicen, siempre que la ley así lo permita, por medios electrónicos.